

रोज़गार समझौता (EMPLOYMENT AGREEMENT – HINDI | RISKY SAMPLE)

यह रोज़गार समझौता दिनांक 01 अगस्त 2024 को बेंगलुरु, कर्नाटक में निम्नलिखित पक्षों के बीच संपन्न हुआ है:

नियोक्ता (EMPLOYER)

कंपनी का नाम: ABC टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लि.
पता: बेंगलुरु, कर्नाटक।

कर्मचारी (EMPLOYEE)

नाम: रवि कुमार
पता: बेंगलुरु, कर्नाटक।

पद एवं कार्य (Job Role & Duties) – HIGH RISK

कर्मचारी को कंपनी द्वारा सौंपे गए किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाएगा, चाहे वह कार्य उसके पद, योग्यता या कार्यघंटों के बाहर का ही क्यों न हो।

कर्मचारी अतिरिक्त कार्य के लिए किसी भी अतिरिक्त पारिश्रमिक का दावा नहीं कर सकेगा।

वेतन एवं भुगतान (Salary & Payment) – HIGH RISK

कर्मचारी को मासिक वेतन ₹25,000/ दिया जाएगा।
कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी कारण से वेतन को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक सके, और इसके लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी।

कार्य समय (Working Hours) – MEDIUM RISK

कर्मचारी से अपेक्षा की जाएगी कि वह कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार अनिश्चित एवं विस्तारित कार्यघंटों में कार्य करेगा।

ओवरटाइम के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।

परिवीक्षा अवधि (Probation) – HIGH RISK

कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि 12 माह की होगी।

इस अवधि के दौरान कंपनी कर्मचारी को बिना कारण बताए एवं बिना सूचना के सेवा से हटा सकती है।

⚠ Risk: Long probation + instant termination

समाप्ति (Termination) – HIGH RISK

कंपनी को यह अधिकार होगा कि वह कर्मचारी की सेवा को तत्काल प्रभाव से, बिना किसी पूर्व सूचना या मुआवज़े के समाप्त कर सके।

कर्मचारी यदि स्वयं सेवा समाप्त करना चाहे तो उसे 60 दिन का लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा।

Onesided termination

गोपनीयता (Confidentiality) – HIGH RISK

कर्मचारी कंपनी से संबंधित सभी सूचनाओं को गोपनीय रखेगा।

गोपनीयता के उल्लंघन की स्थिति में कर्मचारी कंपनी को होने वाले सभी नुकसान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

⚠ Risk: Unlimited confidentiality liability

प्रतिस्पर्धा निषेध (NonCompete) – HIGH RISK

कर्मचारी अपनी सेवा समाप्ति के पश्चात 5 वर्षों तक कंपनी के समान या प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में भारत या विदेश में कहीं भी कार्य नहीं करेगा।

⚠ Risk: Illegal noncompete (India – Sec 27)

बौद्धिक संपदा (Intellectual Property) – HIGH RISK

कर्मचारी द्वारा सेवा अवधि के दौरान या सेवा से बाहर तैयार की गई सभी अवधारणाएं, कोड, डिज़ाइन एवं विचार कंपनी की पूर्ण संपत्ति मानी जाएंगी।

⚠ Risk: Overbroad IP ownership

दायित्व एवं क्षतिपूर्ति (Liability & Indemnity) – HIGH RISK

कर्मचारी कंपनी को किसी भी कानूनी दावा, नुकसान, या लागत से पूर्ण रूप से सुरक्षित (indemnify) रखेगा, जिसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी।

⚠ Risk: Unlimited indemnity

स्थानांतरण (Transfer) – MEDIUM RISK

कंपनी कर्मचारी को भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर बिना कर्मचारी की सहमति के स्थानांतरित कर सकती है।

⚠ Risk: Forced relocation

कानून एवं क्षेत्राधिकार (Governing Law & Jurisdiction) – HIGH RISK

इस समझौते से संबंधित सभी विवादों पर केवल नियोक्ता द्वारा चयनित न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।